P U T U S A N

Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	**GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR**
2. Tempat lahir	:	Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 10 Oktober 1982
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Sungai Baru, Gang Gusti No. 20, RT. 03, RW. 01, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Juru Parkir

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **M AKBAR, S.H.** Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (LBH PERADI), yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 28 Januari 2021;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Bjm, tanggal 21 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2021/PN.Bjm, tanggal 21 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Als. ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan *Subsidair* kami;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 12 (dua belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;
   - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 Merah;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Als. ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Hasanudin tepatnya di depan Roberta Dept Store Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi HENDRA, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hasanudin tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi HENDRA, S.H. dan rekan melakukan kegiatan hanting ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa ada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi HENDRA, S.H. mendekati terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian saksi HENDRA, S.H. dan rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang ia dapatkan dari NAPARIN (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 12 (dua belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian diambil dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma satu nol) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 September 2020 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 8868 / NNF / 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan:

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram adalah benar positif **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Als. ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Hasanudin tepatnya di depan Roberta Dept Store Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi HENDRA, S.H. dan rekan yang merupakan Anggota Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hasanudin tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi HENDRA, S.H. dan rekan melakukan kegiatan hanting ke tempat dimaksud dan melihat terdakwa ada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi HENDRA, S.H. mendekati terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian saksi HENDRA, S.H. dan rekan langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan terdakwa. Bahwa saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut diakui milik terdakwa yang ia dapatkan dari NAPARIN (Daftar Pencarian Orang) dan saat ditanyakan mengenai ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 12 (dua belas) paket sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,18 (satu koma satu delapan) gram, kemudian diambil dan disisihkan 1 (satu) paket dengan berat bersih (netto) 0,10 (nol koma satu nol) gram guna pemeriksaan secara laboratoris di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 18 September 2020 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan dokter;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 8868 / NNF / 2020 tanggal 21 Oktober 2020 yang diketahui dan ditandatangani oleh HARIS AKSARA, S.H., Kabidlabfor Polda Jatim dengan kesimpulan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram adalah benar positif **Metamfetamina,** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HADY IRAWAN K, S.H. (34 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan kegiatan *hanting* ke tempat dimaksud, pada saat itu saksi dan rekan melihat terdakwa ada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya rekan saksi bernama HENDRA, S.H. mendekati terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian saksi dan HENDRA, S.H. langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dari NAPARIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. HENDRA, S.H. (37 Tahun), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
   - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan melakukan kegiatan *hanting* ke tempat dimaksud, pada saat itu saksi dan rekan melihat terdakwa ada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya rekan saksi bernama HENDRA, S.H. mendekati terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian saksi dan HENDRA, S.H. langsung melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa;
   - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan terdakwa;
   - Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dari NAPARIN;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resort Kota Banjarmasin;
- Bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada depan Roberta Dept Store yang sedang memegang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri, tiba-tiba datang Anggota Polresta Banjarmasin kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke tanah, lalu Anggota Polresta Banjarmasin mendekati terdakwa melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ke tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari NAPARIN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kriminalistik Pusat Laboratirium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 8868/NNF/2020 tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 Merah;
- Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi-saksi dan rekan dari Ditreskoba Polresta Banjarmasin mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi dan rekan melakukan kegiatan *hanting* ke tempat dimaksud, pada saat itu saksi dan rekan melihat terdakwa ada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi HENDRA, S.H. mendekati Terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian saksi-saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dari NAPARIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratirium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 8868/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020, diketahui bahwa barang bukti dengan No. Barang Bukti 17179/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berat netto ± 0,067 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subideritas, yakni:

Primer : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“setiap orang”** adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi HADY IRAWAN K, S.H. dan saksi HENDRA, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi-saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi dan rekan melakukan kegiatan *hanting* ke tempat dimaksud, pada saat itu saksi-saksi dan rekan melihat terdakwa ada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi HENDRA, S.H. mendekati Terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian saksi-saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan terdakwa. Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dari NAPARIN. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HADY IRAWAN K, S.H. dan saksi HENDRA, S.H., pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada depan Roberta Dept Store yang sedang memegang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri, tiba-tiba datang Anggota Polresta Banjarmasin kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke tanah, lalu Anggota Polresta Banjarmasin mendekati terdakwa melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ke tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan Terdakwa. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari NAPARIN. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratirium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 8868/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020, diketahui bahwa barang bukti dengan No. Barang Bukti 17179/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur **"setiap orang"** dalam dakwaan primer dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam unsur delik **"barang siapa"** di dalam dakwaan Subsider ini, sehingga dengan demikian **"unsur setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur hukum ini *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7, 8, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengatur tentang pihak mana saja yang dapat *memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter setelah mendapat izin dari Menteri. Dengan demikian tindakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh pihak lain yang bukan pihak atau selain pihak sebagaimana disebutkan diatas, merupakan *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa saksi HADY IRAWAN K, S.H. dan saksi HENDRA, S.H., pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 11.00 Wita, bertempat di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi-saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Hasanudin, tepatnya di depan Roberta Dept Store Kel. Kertak Baru Ulu Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sering dijadikan tempat transaksi jual beli / peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu. Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi dan rekan melakukan kegiatan *hanting* ke tempat dimaksud, pada saat itu saksi-saksi dan rekan melihat terdakwa ada di tempat tersebut dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi HENDRA, S.H. mendekati Terdakwa dan melihat terdakwa membuang sesuatu ke tanah kemudian saksi-saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan berupa 1 (satu) paket sabu-sabu di tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan terdakwa. Bahwa menurut Terdakwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang ia dapatkan dari NAPARIN. Bahwa Terdakwa tidak memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi HADY IRAWAN K, S.H. dan saksi HENDRA, S.H., pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa awalnya saat itu Terdakwa sedang berada depan Roberta Dept Store yang sedang memegang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan menggunakan tangan kiri, tiba-tiba datang Anggota Polresta Banjarmasin kemudian terdakwa langsung membuang 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke tanah, lalu Anggota Polresta Banjarmasin mendekati terdakwa melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu ke tanah tepatnya sekitar 1 (satu) meter dari tempat Terdakwa berdiri yang sebelumnya dipegang terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri, 11 (sebelas) paket sabu-sabu yang di dalam kotak rokok Sampoerna Mild 16 merah di tanah tepatnya di dekat tiang baleho halaman depan Roberta Dept Store dan uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di saku celana yang dikenakan Terdakwa. Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari NAPARIN. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki dan menguasai sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratirium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 8868/NNF/2020 tanggal 23 Juni 2020, diketahui bahwa barang bukti dengan No. Barang Bukti 17179/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto ± 0,067 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki dan menyimpan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa **12 (dua belas) paket berisi Narkotika**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang atau pihak sebagaimana tersebut di atas yang berhak *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 12 (dua belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 Merah, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnakan**, sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 650.000,- (enam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **GUSTI MUHAMMAD ARSYAD Alias ASAD Bin GUSTI ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama ……(…….) tahun dan ……(…….) bulan dan denda sejumlah Rp8.00.000.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama ……. (…….) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 12 (dua belas) paket berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 1,18 (satu koma satu delapan) Gram;
   - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild 16 Merah;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

   Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh kami A. BONDAN, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan SUTISNA SAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SRI WULANDARI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	A. BONDAN, S.H. M.H.
SUTISNA SAWATI, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SATRIANSYAH, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)